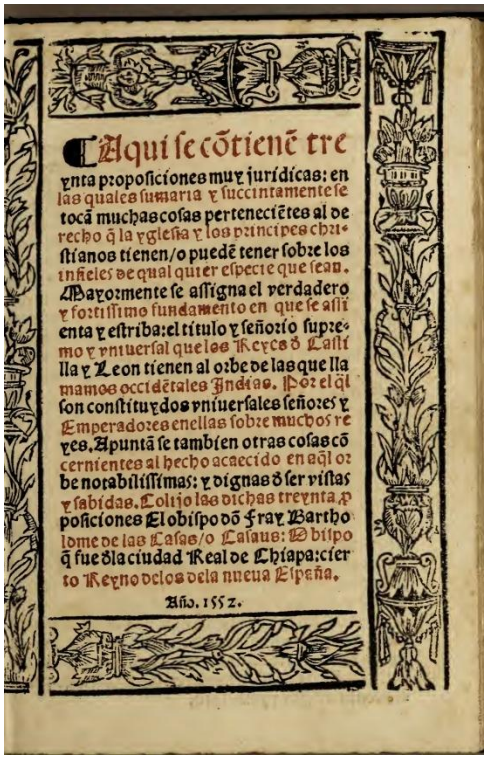
Taller de paleografía

Francisco Gago-Jover

College of the Holy Cross / Hispanic Seminary of Medieval Studies
fgagojov@holycross.edu



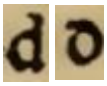
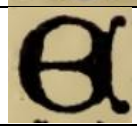
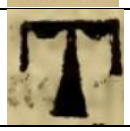
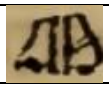
Aqui se cõtienẽ tre
ynta proposiciones muy jurídicas: en
las quales sumaria y succintamente se
tocã muchas cosas pertenecientes al de
recho q̃ la yglesia y los principes chri-
stianos tienen/o puedẽ tener sobre los
infieles de qualquier especie que sean.
Mayormente se assigna el verdadero
y fortissimo fundamento en que se assi
enta y estriba: el titulo y señorio supre-
mo y vniuersal que los Reyes d̃ Cassti
lla y Leon tienen al orbe de las que lla
mamos occidẽtales Indias. Por el q̃l
son constituydos vniuersales señores y
Emperadores enellas sobre muchos re
yes. Apuntã se tambien otras cosas cõ
cernientes al hecho acaecido en aq̃l or
be notabilissimas: y dignas d̃ ser vistas
y sabidas. Colijo las dichas treynta p
posiciones El obispo dõ Fray Bartho
lome de las Casas/o Casaus: Obispo
q̃ fue dla ciudad Real de Chiapa: cier
to Reyno delos dela nueua Espeña.
Año. 1552.

Treinta proposiciones muy jurídicas [JCBL, B552.C334b R], fol. 1r

https://archive.org/details/aquisecontienent00casa/page/n6/mode/2up

COLLEGE
OF THE
Holy
Cross

Alfabeto

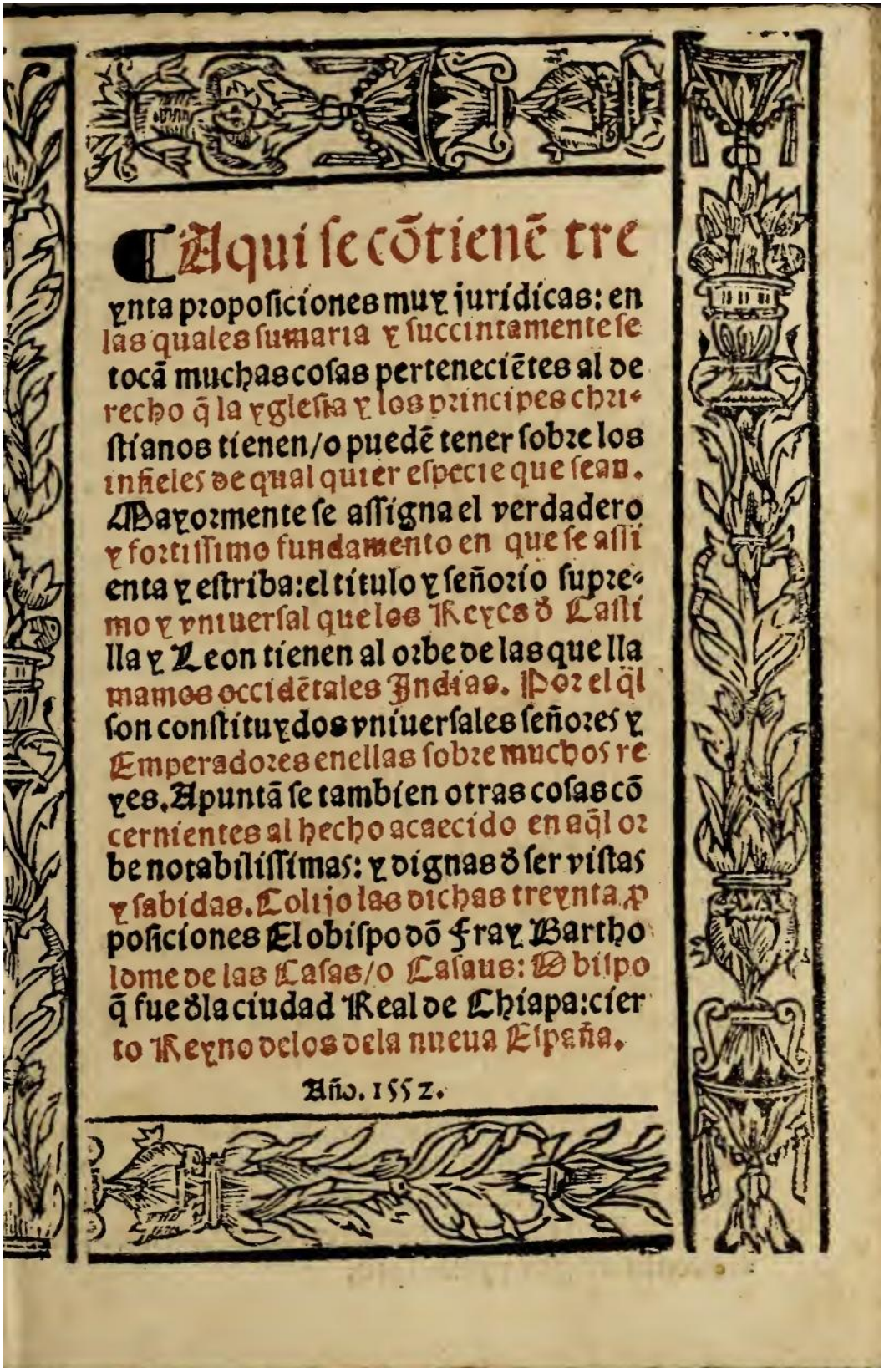
A				O			
B				P			
C				Q			
D				R			
E				S			
F				T			
G				U			
H				V			
I				X			
L				Y			
M				Z			
N				Ç			
Ñ							

Signos de puntuación

&	
¶	
{SYMB: fleuron.}	
:	
.	
/	
((	
))	

Abreviaturas

	d<e>
	q<u><<a>>
	q<ue>
	q<u><<i>>
	p<ro> / p<or>
	p<er> / p<re> / p<ar>
	p<r><<i>>
	a<n> | a<m>
	e<n> | e<m>
	o<n> |o<m>
	u<n> |u<m>
	xp<ist>



Aqui se cõtienẽ tre
ynta proposiciones muy jurídicas: en
las quales sumaria y succintamente se
tocã muchas cosas perteneciẽtes al de
recho q̃ la yglesia y los principes chri-
stianos tienen/o puedẽ tener sobre los
infieles de qualquier especie que sean.
Mayormente se assigna el verdadero
y fortissimo fundamento en que se assi
enta y estriba: el titulo y señorio supre-
mo y vniuersal que los Reyes d̃ Casti
lla y Leon tienen al orbe de las que lla
mamos occidẽtales Indias. Por el q̃l
son constituydos vniuersales señores y
Emperadores enellas sobre muchos re
yes. Apuntã se tambien otras cosas cõ
cernientes al hecho acaecido en aq̃l or
be notabilissimas: y dignas d̃ ser vistas
y sabidas. Colijo las dichas treynta p
posiciones El obispo dõ Fray Bartho
lome de las Casas/o Casaus: Obispo
q̃ fue d̃la ciudad Real de Chiapa: cier
to Reyno delos dela nueua España.

Año. 1552.

[fol. 1r]

[fol. 1r]
{CB1.
{RUB. ¶ Aqui se co<n>tiene<n> tre-
ynta proposiciones muy juridicas: en
las quales sumaria y succintamente se
toca<n> muchas cosas pertenecie<n>tes al de-
recho q<ue> la yglesia y los principes chri-
stianos tienen/ o puede<n> tener sobre los
infieles de qualquier especie que sean.
Mayormente se assigna el verdadero
y fortissimo fundamento en que se assi-
enta y estriba: el titulo y señorio supre-
mo y vniuersal que los Reyes d<e> Casti-
lla y Leon tienen al orbe delas que lla-
mamos occide<n>tales Jndias. Por el q<u><<a>>l
son constituydos vniuersales señores y
Emperadores enellas sobre muchos re-
yes. Apunta<n>se tambien otras cosas co<n>-
cernientes al hecho acaecido en aq<ue>l or-
be notabilissimas: y dignas d<e> ser vistas
y sabidas. Colijo las dichas treynta p<ro>-
posiciones El obispo do<n> Fray Bartho-
lome delas Casas/ o Casaus: Obispo
q<ue> fue d<e>la ciudad Real de Chiapa: cier-
to Reyno delos dela nueua España.
Año. 1552}}

Argumẽto dela causa delas siguientes proposiciones.



El obispo don fray Bartholome delas casas/o casaus siendo obispo dela ciudad real de Chiapa q̃ es vn reyno dela nueua españa: como conosciesse por experiẽcia de cincuenta años las necessidades espirituales q̃ los Españoles an incurrido enlas Indias: delas quales no estauã libres los q̃ biuiã en aq̃l obispado: antes eran delos mas necessitados de tener lumbre de sus errores y peccados: y q̃ le incũbia por su officio pastoral darles Remedio para su ceguedad y peligro (lo qual no suele darse por otra via despues dela predicaciõ y Doctrina sino por las confessiones) por esta causa ordeno vna breue informaciõ como confessionario assignando ciertas reglas por las quales enel foro dela conciencia se guiassen/o rigessen los confessores. Traydo este confessionario a estos Reynos de castilla y visto y reuisto y examinado: fue aprouado y firmado por seys maestros señalados en theologia. Pero algunos emulos dela verdad: y ignorãtes del hecho y del derecho delas cosas passadas enlas Indias: que pretendiã poner escusas y colores a obras nefandissimas/queriẽdo lo calumniar: tomaron por ocasion para fundarse vna delas regias dichas imponiendo le q̃ cõtenia negar el titulo/o señorio d aquel orbe q̃ enel tienen los Reyes de Castilla. Porq̃ afirma q̃ todo lo q̃ enlas yndias se ha hecho por los Españoles nullo y de ningun valor de derecho a ya sido como cosa hecha sin auctoridad de principe y contra toda natural justicia. Desta ocasion tuuieron las siguientes proposiciones su origen y principio.

[fol. 1v]

[fol. 1v]
{CB1.
{RUB. ¶ Argume<n>to dela causa delas
siguientes proposiciones.}
{IN7. {MIN.}} EL obispo don fray Bartholome delas
casas/ o casaus siendo obispo dela ciu-
dad real de Chiapa q<ue> es vn reyno dela
nueua españa: como conosciesse por ex-
perie<n>cia de cincuenta años las necessi-
dades espirituales q<ue> los Españoles an
incurrido enlas Jndias: de las quales
no estaua<n> libres los q<ue> biuia<n> en aq<ue>l obispado: antes eran
delos mas necessitados de tener lumbre de sus errores
y peccados: y q<ue> le incu<m>bia por su officio pastoral darles
Remedio para su ceguedad y peligro ≺lo qual no suele
darse por otra via despues dela predicacio<n> y Doctrina
sino por las confessiones≻ por esta causa ordeno vna bre-
ue informacio<n> como confessionario asignando ciertas
reglas por las quales enel foro dela conciencia se guias-
sen/ o rigessen los confessores. Traydo este confessiona-
rio a estos Reynos de castilla y visto y revisto y exami-
nado: fue aprouado y firmado por seys maestros señala-
dos en theologia. Pero algunos emulos dela verdad:
ignora<n>tes del hecho y del derecho delas cosas passadas
enlas Jndias: que pretendia<n> poner excusas y colores a
obras nefandissimas/ querie<n>dolo calumniar: tomaron
por ocasion para fundarse vna delas reglas dichas im-
poniendole q<ue> co<n>tenia negar el titulo/ o señorio d<e> aquel
orbe q<ue> enel tienen los Reyes de Castilla. Porq<ue> afirma
q<ue> todo lo q<ue> enlas yndias se ha hecho por los Españoles
nullo & de ningun valor de derecho aya sido como cosa
hecha sin auctoridad de principe y contra toda natural
justicia. Desta ocasion tuuieron las siguientes proposi-
ciones su origen y principio.}

Prologo del obispo dõ Fray Barthol̃ome de las Casas/o Casaus A los muy poderosos y christianissimos señores el Cõsejo real de las Indias.

Vuestra alteza mãdo llamarme a este Real cõsejo de las Indias: sobre vn confessionario que yo hize: por el qual se rigiessen los confessores en las confessiones de españoles en mi Obispado: del qual diz que resultan algunas proposiciones segun el entendimiento que le dan algunos: de las quales se podra inferir que los reyes de Castilla no tienen titulo/ono buen titulo al imperio y señorio de que vsan en aquel Orbe. Y parecio a vuestra alteza que yo deuia declarar por escripto lo q̃ dello siento/pues muchas vezes en este Real cõsejo he hablado en fauor dello. E porque esta es materia de grã calidad y importãcia y para dar cuẽta della requiere largo tratado: pues a de venir a manos de varones doctos y personas excelentes: yo lo he començado a collegir de lo q̃ ha algũos años q̃ he pensado y estudiado: pero porque vuestra Alteza me da priessa por lo ẽbiar a su magestad: parecio me mucho abreuiando hazer de todo lo q̃ segun dios y su ley cerca deste articulo alcanço: por las siguiẽtes proposiciones sin prouallas el sumario presente. La prueua dellas cõ lo demas se quedara pa en el dicho tratado q̃ en breues dias si plaze a Dios vuestra alteza vera en este real cõsejo presentado. Y porque necessariamẽte tractando desto se han de tocar cosas a nuestra sancta fee concernientes: por ende todo lo q̃ dixere y cada parte dello someto a la correction de la sancta romana yglesia.

[fol. 2r]

[fol. 2r]
{CB1.
{RUB. ¶ Prologo d<e>l obispo do<n> Fray
Bartholome de las Casas/ o Casaus Alos muy
poderosos y christianissimos señores
el Co<n>sejo real delas Jndias.}
{IN5.} UUestra alteza ma<n>do llamarme a este Real co<n>-
sejo delas Jndias: sobre vn confessionario
que yo hize: por el qual se rigiessen los con-
fessores en las confessiones de españoles en
mi Obispado: del qual diz que resultan algu-
nas proposiciones segun el entendimien(c)[t]o que le dan
algunos: delas quales se podra inferir quelos reyes de
Castilla no tienen titu( )lo/ o[ ]no buen titulo al imperio y
señorio de que vsan en aquel Orbe. Y parecio a vuestra
alteza que yo deuia declarar por escripto lo q<ue> dello sien-
to/ pues muchas vezes eneste Real consejo he hablado
en fauor dello. E porque esta es materia de gra<n> calidad
& importa<n>cia y para dar cue<n>ta della requiere largo tra-
tado: pues a de venir a manos de varones doctos y per-
sonas excelentes & yo lo he començado a collegir delo q<ue>
ha algu<n>os años q<ue> he pensado y estudiado: pero porque
vuestra Alteza me da priessa por lo e<m>biar a su magestad:
pareciome mucho abreuiando hazer de todo lo q<ue> segun
dios y su ley cerca deste articulo alcanço: porlas siguie<n>-
tes proposiciones sin prouallas el sumario presente. La
prueua dellas co<n> lo demas se quedara p<ar>a enel dicho tra-
tado q<ue> en breues dias si plaze a Dios vuestra alteza ve-
ra eneste real co<n>sejo presentado. Y porque necessariame<n>-
te tractando desto se han de tocar cosas a nuestra sancta
fee concernie<n>tes: porende todo lo q<ue> dixere y cada parte
dello someto ala correction dela sancta romana yglesia.}
{SG. a ij}

¶ Proposicion.j.

EL romano põtifice canonicamẽte elegido ycario de Jesu xpo sucessor de sant Pedro: tiene auctoridad y poder ỏl mismo jesu xpo hijo de dios sobre todos los hombres del mundo/fieles/o infieles: quãto viere q̃ es menester para guiar y endereçar los hombres al fin dela vida eterna ỷ quitar los impedimentos del: puesto que de vna manera vsa y deue vsar del tal poder con los infieles que nunca entraron por el sancto baptismo enla sancta yglesia: mayormẽte los q̃ nunca oyeron nueuas de Christo: ni de su fee: y de otra con los fieles que son/ o que algun tiempo fueron fieles.

¶ Proposicion.ij.

SAn Pedro y sus sucessores tuuo y tienẽ obligaciõ necessaria por precepto diuino de procurar cõ suma diligencia q̃ el euangelio y fee de Jesu xpo se predique por todo el mũdo a todos los infieles del: de quien se tenga probable opinion que no resistiran la promulgacion euangelica y doctrina Christiana.

¶ Proposicion.iij.

PUede y deue el Romano y summo pontifice por autoridad ỏ su apostolico officio: nõbrar y señalar los necessarios y conuenientes Idoneos ministros ỏ todos los estados dela christiandad: para la cõsecucion ỏl dicho fin: y ponelles necessidad ỏ precepto que acepten y exerciten el cargo/cuydado/ỷ officio que para effecto

[fol. 2v]

[fol. 2v]
{CB1.
{RUB. ¶ Proposicion. i.}
{IN2.} EL romano po<n>tifice canonicame<n>te elegido vicario
de Jesu xp<ist>o sucessor de sant Pedro: tiene auctori-
dad y poder d<e>l mismo jesu xp<ist>o hijo de dios sobre todos
los hombres del mundo/ fieles/ o infieles: qua<n>to viere q<ue>
es menester para guiar y endereçar los hombres al fin
dela vida eterna e quitar los impedimentos del: puesto
que de vna manera vsa y deue vsar del tal poder con los
infieles que nunca entraron por el sancto baptismo enla
sancta yglesia: mayorme<n>te los q<ue> nunca oyeron nueuas
de Christo: ni de su fee: y de otra con los fieles que son/
o que algun tiempo fueron fieles.
{RUB. ¶ Proposicion. ij.}
{IN2.} SAn Pedro y sus sucessores tuuo y tiene<n> obligacio<n>
necessaria por precepto diuino de procurar co<n> sum-
ma diligencia q<ue> el euangelio y fee de Jesu xp<ist>o se predi-
que por todo el mu<n>do a todos los infieles del: de quien
se tenga probable opinion que no resistiran la promul-
gacion euangelica y doctrina Christiana.
{RUB. ¶ Proposicion. iij}
{IN2.} PUede y deue el Romano y summo pontifice por a-
utoridad d<e> su apostolico officio: no<m>brar y señalar
los necesarios y conuenientes Jdoneos min[i]stros d<e> to-
dos los estados dela christiandad: para la co<n>secucion d<e>l
dicho fin: y ponelles necessidad d<e> precepto que acepten
y exerciten el cargo/ cuydado/ e officio que para effecto}